

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6276/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. สยาม
อุตสาหกรรม ยาง

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มิตร บริการ
นำเที่ยว กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 909 (2), มาตรา 987, มาตรา 989, มาตรา 1068
ป.วิ.พ. มาตรา 59, มาตรา 177

จำเลยที่ 4 มิได้ให้การปฏิเสธไว้โดยชัดแจ้งว่า จำเลยที่ 2หุ้นส่วนผู้จัดการห้าง
จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาทแม้จำเลยที่ 4 ให้การว่าห้าง จำเลยที่ 1 ไม่
เคยผูกนิติสัมพันธ์กับโจทก์ เช็ตามฟ้องไม่มีมูลหนี้อันโจทก์จะอ้างกับห้างจำเลยที่
1ก็ไม่ชัดแจ้งว่าได้ให้การปฏิเสธเกี่ยวกับลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายยอมเป็นคำให้การที่ไม่
ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 177 วรรคสอง ทำให้ไม่มี
ประเด็นเรื่องนี้ การที่จำเลยที่ 4นำสืบปฏิเสธว่าจำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นผู้ส่งจ่ายเช็ค
พิพาทลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายในเช็คพิพาทไม่ใช่ลายมือชื่อของจำเลยที่ 2จึงเป็นการนำสืบ
นอกคำให้การ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล มีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 3 และที่ 4 เป็นผู้ถือหุ้นในห้างจำเลยที่ 1 ต่อมาได้โอนหุ้นให้จำเลยที่ 2 และที่ 5 แต่จำเลยที่ 3 และที่ 4 ยังต้องรับผิดชอบในหนี้ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้ก่อขึ้นก่อนจำเลยที่ 3 และที่ 4 ออกจากหุ้นส่วน เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2527 จำเลยที่ 2 นำเช็คซึ่งมีจำเลยที่ 1 เป็นผู้สั่งจ่ายและจำเลยที่ 6 เป็นผู้สลักหลังรวม 5 ฉบับ เป็นเงิน 318,200 บาท มาแลกเงินสดไปจากโจทก์ เมื่อเช็คดังกล่าวถึงกำหนด ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้บังคับจำเลยทั้งหกชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คแต่ละฉบับ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 และที่ 6 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่เคยมีนิติสัมพันธ์ในด้านการค้ากับโจทก์ โจทก์มิใช่ผู้ทรงเช็คและนำเช็คปราศจากมูลหนี้มาฟ้องโดยไม่สุจริต เช็คตามภาพถ่ายเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 10 และ 12 มิได้ประทับตามสำคัญของจำเลยที่ 1 ไม่ผูกพันจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 4 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ หนี้ตามเช็คเกิดขึ้นภายหลังจำเลยที่ 4 ได้ออกจากการเป็นหุ้นส่วนของจำเลยที่ 1 แล้วโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องและฟ้องเคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งหกร่วมกันชำระเงิน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 60,000 บาท นับจากวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2527 เป็นต้นไป ในต้นเงิน 70,000 บาท นับแต่จากวันที่ 13 มีนาคม 2527 เป็นต้นไป และในต้นเงิน 70,000 บาท นับจากวันที่ 23 มีนาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งหกจะชำระเสร็จแก่โจทก์ เมื่อคำนวณดอกเบี้ยถึงวันฟ้องจะต้องไม่เกิน 12,977.08 บาท ให้จำเลยที่ 2 ชำระเงิน 118,200 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 60,000 บาท นับจากวันที่ 26 ธันวาคม 2527 เป็นต้นไปและใน

ต้นเงิน 58,200 บาท นับจากวันที่ 10 เมษายน 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยที่ 2 จำ
ชำระเสร็จแก่โจทก์เมื่อคำนวณดอกเบี้ยถึงวันฟ้องจะต้องไม่เกิน 7,023.75 บาท

จำเลยที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำฟ้องของโจทก์ได้บรรยายไว้ว่า จำเลยที่ 2 ในฐานะ
กระทำการแทนจำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาท และทางนำสืบของ
โจทก์ โจทก์มีนายสมเจตน์ เจตพิพัฒน์รองผู้จัดการธนาคารตามเช็คพิพาท เป็น
พยานเบิกความประกอบกับคำเบิกความของผู้รับมอบอำนาจโจทก์ ได้ความว่าเช็ค
หมายเลข จ.6 ถึงจ.8 นั้น จำเลยที่ 2 หุ่นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ส่งจ่าย และจำเลยที่ 4 เป็นหุ่นส่วนของจำเลยที่ 1 ด้วย ดังนี้จำเลยที่ 4 จึงต้องรับผิดชอบ
ต่อโจทก์ จำเลยที่ 4 มิได้ให้การปฏิเสธไว้โดยชัดแจ้งในคำให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้
เป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาท แม้จำเลยที่ 4 ให้การว่าจำเลยที่ 1 ไม่เคยผูกนิติสัมพันธ์กับ
โจทก์ เช็คตามฟ้องไม่มีมูลหนี้อันโจทก์จะอ้างกับจำเลยที่ 1 ได้ก็ตาม ก็ไม่ชัดแจ้งว่า
ได้ให้การปฏิเสธเกี่ยวกับลายมือชื่อผู้ส่งจ่าย ย่อมเป็นคำให้การที่ไม่ชอบตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสองถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 4 ได้
ให้การปฏิเสธในข้อดังกล่าวไว้ ทำให้ไม่มีประเด็นเรื่องนี้จะนำสืบ การที่จำเลยที่ 4
นำสืบปฏิเสธว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาท ลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายในเช็ค
พิพาทไม่ใช่ลายมือชื่อของจำเลยที่ 2 นั้นจึงเป็นการนำสืบนอกคำให้การ ไม่ชอบด้วย
กฎหมายวิธีพิจารณาความ

พิพากษายืน.

(อุดม มั่งมีดี-ชุม สุกแสงแปลง-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ